

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1161/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมบัติ หาญประเทืองศิลป์

จำเลย

นายสมบัติ หาญประเทืองศิลป์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 19066/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 5135/2528 ซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้อง
จำเลยคนเดียวกันในทำนองเดียวกันกับคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เรียง
กระทงลงโทษ กระทงแรกจำคุก 3 เดือนกระทงที่สองจำคุก 6 เดือน รวม 2 กระทง
จำคุก 9 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 28 แผ่นที่ 5,28,28
แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 18)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ชั้นนี้จึงไม่มี
เหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ชั้นนี้จึงไม่มี
เหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ